

SHAMSIAH BINTI MOHD HASHIM

lwn.

NURUL FHAIZAL BIN OMAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Hj. Mukhyuddin Bin Hj. Ibrahim (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Saarani Bin Ismail (Ahli Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

Pada 19 Oktober 2018M bersamaan 9 Safar 1440H

Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0063-2018

Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0092-2018

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tn. Mohd Nooraizan Bin Md Idros dari Tetuan Noor Aizan & Partners

Peguam Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kami telah menerima 2 permohonan semakan yang melibatkan pihak-pihak yang sama iaitu di antara Shamsiah Binti Mohd Hashim dan Nurul Fhaizal Bin Omar. Permohonan semakan yang pertama adalah daripada Pemohon (Shamsiah Binti Mohd Hashim) melalui Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0063-2018. Manakala permohonan semakan kedua adalah daripada YA Hakim Mahkamah

Tinggi Syariah Shah Alam yang mengendalikan kes pihak-pihak tersebut melalui Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0092-2018.

[2] Bagi semakan pertama, Pemohon memfailkan suatu permohonan semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 17/5/2018 dalam Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018. Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan suatu perintah iaitu ;

- a) Mahkamah menyemak keputusan mengeluarkan Perintah Notis Tunjuk Sebab oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018;
- b) Perintah Notis Tunjuk Sebab tersebut dibatalkan;
- c) Kos Ditanggung oleh Responden ; dan
- d) Lain-lain perintah yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah yang mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 4/6/2018. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut;

- a) Borang MS 49 yang difailkan oleh Responden dalam kes tersebut tidak ditandatangani oleh Pendaftar Mahkamah, tidak bertarikh dan tidak mempunyai cop meterai Mahkamah;

- 
- b) Affidavit Pemohon (Responden) adalah cacat dan tidak sah kerana tidak dibuat dengan sumpah, sebaliknya cuma diikrarkan;
 - c) Tidak ada bukti kukuh bahawa Pemohon telah menerima penghakiman hadhanah (Saman No : 10300-028-0023-2013) yang dibicara secara sebelah pihak. Responden di dalam Affidavitnya melampirkan Affidavit Penyampaian kepada Pemohon namun mencicirkan bukti penerimaan (Ekshibit 1) dengan tidak melampirkannya;
 - d) Pemohon menegaskan bahawa penghakiman hadhanah hanya diterima oleh Pemohon pada 23/4/2018 apabila beliau datang mengambil sendiri dikaunter Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam; dan
 - e) Kes tersebut adalah kes berulang dan '*redundant*' yang mengandungi semua isu serta permohonan yang sama dengan kes pengkomitan Permohonan No. 10100-034-0089-2014.

[4] Bagi semakan kedua, YA Hakim Bicara memohon semakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh beliau di dalam Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018 pada 4/8/2018 di mana beliau telah meluluskan suatu perintah bersih yang tidak sama dengan arahan atau perintah yang diberikan semasa prosiding bertarih 4/6/2018.

FAKTA KES

[5] Pemohon (ibu) dan Responden (bapa) telah berkahwin pada 17/2/2003 di Wilayah Songkla, Thailand. Pada 4/3/2013 melalui Kes Saman No 10300-028-

0023-2013, Responden telah memperolehi hak jagaan 2 orang anak (lelaki dan perempuan) melalui penghakiman tanpa kehadiran Pemohon. Responden melalui Affidavit Penyampaian menyatakan bahawa penghakiman tersebut telah diserahkan kepada Pemohon pada 28/3/2013.

[6] Pada 13/2/2014, Responden telah memfailkan Kes Komital 1 melalui Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014 berikutan dari tindakan Pemohon yang didakwa oleh Responden melarikan kedua-dua anak tersebut mulai 2/2/2014. Semasa sebutan bertarikh 27/2/2014, satu Perintah Notis Tunjuk Sebab dan Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Pemohon dan diserahkan secara kediri pada 14/4/2014 (Affidavit Penyampaian Tanpa Serahan).

[7] Setelah Notis Tunjuk Sebab diserahkan, Pemohon gagal untuk hadir bagi menunjuk sebab dalam Kes Komital 1 tersebut dan waran tangkap telah dikeluarkan atas kegagalan Pemohon hadir ke Mahkamah. Sebanyak 13 kali waran tangkap dikeluarkan terhadap Pemohon, namun ia gagal dilaksanakan.

[8] Pada 21/11/2014, Kes Komital 1 telah diputuskan tanpa kehadiran Responden sepertimana berikut;

- a) Mahkamah memerintahkan Responden Shamsiah Binti Mohd Hashim (No. K/P : 790515-06-5030) dikomitkan ke penjara selama 30 hari dari tarikh Respoenden ditangkap dan diserahkan perintah ini;
- b) Mahkamah memerintahkan Polis Diraja Malaysia atau / dan Pihak Penguatkuasa Agama Negeri yang berkaitan menjejaki dan menangkap Responden untuk melaksanakan perintah pengkomitan ini ; dan

- c) Mahkamah memerintahkan Polis Diraja Malaysia atau / dan Pihak Penguatkuasa Agama Negeri yang berkaitan untuk membantu pelaksanaan perintah ini apabila diminta bantuan.

[9] Setelah dimaklumkan oleh anggota Polis Kelantan yang ingin menangkap Pemohon susulan dari perintah Kes Komital 1, Pemohon telah datang ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 23/4/2018 dan ketika itu beliau diserahkan penghakiman hadhanah dan perintah Kes Komital 1. Pemohon juga telah ditahan oleh Polis Mahkamah dan dihantar ke penjara Kajang pada hari yang sama.

[10] Setelah Peguam Pemohon memperolehi perintah pengantungan pelaksanaan hukuman penjara bagi Kes Komital 1, Pemohon telah dikeluarkan dari penjara pada 27/4/2018. Peguam Pemohon juga memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa memfailkan rayuan bagi Kes komital 1 pada 23/4/2018 melalui Kes Permohonan No : 10000-077-0047-2018.

[11] Pada 14/5/2018, Responden telah memfailkan Kes Komital 2 terhadap Pemohon melalui Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018 atas isu yang sama iaitu cuai dan melanggar penghakiman hadhanah dalam Kes Saman No : 10300-028-0023-2003. Pada 17/5/2018, Mahkamah telah mengeluarkan Perintah Notis Tunjuk Sebab bersama Notis Tunjuk Sebab Notis Tunjuk Sebab terhadap Responden dan kes tersebut telah ditangguhkan pada 4/6/2018. Perintah Tunjuk Sebab, Notis Tunjuk Sebab, Borang MS 49 dan Afidavit Sokongan Kes Komital 2 telah diserahkan kepada Pemohon ketika beliau ditahan di Penjara Kajang pada 26/5/2018.



[12] Semasa sebutan bertarikh 4/6/2018 bagi Kes Komital 2, Hakim Bicara telah memberikan arahan sepertimana berikut ;

“Oleh kerana tidak pernah ada perintah penggantungan dari pihak Responden ke atas perintah bertarikh 4/3/2013, Mahkamah arahan untuk Responden (Pemohon) mengikuti perintah tersebut sehingga ada perintah lain yang dikeluarkan. Perlu disegerakan anak diserahkan”

[13] Pada 5/6/2018, Responden telah memfailkan deraf perintah bagi arahan tersebut sepertimana berikut ;

- a. Mahkamah memerintahkan Responden menyerahkan anak-anak sepertimana berikut Penghakiman Hadhanah bertarikh 4/3/2013 melalui Kes Saman No : 10300-028-0023-2003;
- b. Anak-anak hendaklah diserahkan kepada Pemohon dalam tempoh 7 hari dari tarikh perintah ini;
- c. Masa dan tempat penyerahan adalah sepertimana yang disebut pada perenggan 3 penghakiman Hadhanah tersebut dengan memaklumkan kepada Pemohon terlebih dahulu; dan
- d. Kemungkiran mematuhi perintah ini, boleh dikenakan hukuman sebagai menghina Mahkamah.

[14] Hakim Bicara telah menyemak deraf perintah tersebut pada 7/6/2018 dan bersetuju dengan deraf tersebut walaupun ianya tidak sama dengan kandungan arahan asal serta perintah bersih bertarikh 11/6/2018 telah dikeluarkan. Oleh kerana Pemohon tidak mematuhi perintah bertarikh 4/6/2018 tersebut, Responden kemudiannya memfailkan Kes Komital 3 terhadap Pemohon melalui Kes Permohonan No. 10100-074-0418-2018 pada 21/6/2018. Kes tersebut ditangguhkan untuk penentuan sama ada Notis Sebab Sebab wajar dikeluarkan kepada Pemohon atau sebaliknya.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[15] Sukacita Kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS 2003) tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[16] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk "*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*," telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan subseksyen 68 (1) EPAIS 2003 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah juga telah

menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes -

- a) Kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan –

“proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa”

- b) Kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) No. 14000-003-0033-2012, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut –

i. *Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;*

ii. *Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak -*

a) *Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;*

b) *Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syarak atau Undang-Undang.*

- c) Kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2011, Panel Rayuan Syariah Wilayah

Persekutuan turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam penghakimannya, iaitu –

“....., pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh Mahkamah Atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan Hukum Syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di Mahkamah Bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai sama ada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujah sama ada wujud kekhilafan oleh Mahkamah Bawahan atau tidak”

- d) Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra**, Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan sepertimana berikut -

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[17] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara

material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[18] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Saman No : 10300-028-0023-2003 (Kes Hadhanah), Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014 (Kes Komital 1), Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018 (kes Komital 2) dan Kes Permohonan No. 10100-074-0418-2018 (Kes Komital 3). Penelitian terhadap fail atau rekod keempat-empat kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[19] Kami dapati bahawa dua daripada empat kes tersebut telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam iaitu kes hadhanah dan Kes Komital 1, manakala dua kes lain iaitu Kes Komital 2 dan Kes komital 3 masih dalam prosiding Mahkamah. Merujuk kepada permohonan semakan yang dibuat oleh Pemohon dan semakan oleh YA Hakim Bicara, kami dapati bahawa kedua-dua permohonan semakan tersebut adalah berkait rapat dengan penghakiman hadhanah bertarikh 4/3/2003 yang telah mewujudkan 3 kes yang lain berhubungan dengan prosiding pengkomitan terhadap Pemohon.

Kes Komital 1 - Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014

[20] Kes Komital 1 ini telah difailkan oleh Responden pada 13/2/2014 berikutan dakwaan bahawa Pemohon telah melarikan 2 orang anak yang telah diberikan hak jagaan kepada Responden melalui penghakiman hadhanah bertarikh 4/3/2013.

[21] Merujuk kepada prosiding pengkomitan bagi Kes Komital 1, kami dapati bahawa tatacara prosiding kes tersebut telah dilaksanakan secara teratur oleh YA Hakim Bicara dari peringkat awal pengeluaran Perintah Notis Tunjuk Sebab sehingga pengeluaran waran tangkap. Kami berpuashati bahawa pengeluaran Perintah Notis Tunjuk Sebab dan Notis Tunjuk Sebab pada 27/2/2014 adalah diasaskan kepada penghakiman hadhanah tanpa kehadiran Pemohon bertarikh 4/3/2013 yang telah dibuat serahan kepada Pemohon pada 28/3/2013 melalui Affidavit Penyampaian yang diangkat sumpah oleh Responden bertarikh 3/5/2013.

[22] Berdasarkan Affidavit Penyampaian Tanpa Serahan yang diangkat sumpah oleh Responden pada 14/4/2014, kami mendapati bahawa Notis Tunjuk Sebab Kes Komital 1 telah diserahkan secara kediri kepada Pemohon dan tindakan YA Hakim Bicara mengeluarkan waran tangkap atas kegagalan Pemohon untuk hadir menunjuk sebab adalah suatu tindakan yang tidak menyalahi undang-undang.

[23] Walaubagaimanapun, setelah 13 kali waran dikeluarkan, YA Hakim Bicara telah memutuskan Kes Komital 1 tersebut tanpa kehadiran Pemohon berdasarkan seksyen 121 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMS 2003) pada 21/11/2014.

[24] Berdasarkan situasi tersebut, kami dapati bahawa tindakan YA Hakim Bicara tersebut telah menyalahi tatacara prosiding pengkomitan yang memutuskan Kes Komital 1 tanpa mendengar tunjuk sebab daripada Pemohon terlebih dahulu. Situasi kes ini adalah sama sepertimana yang dinyatakan di dalam kes **Omar Bin Ahmad Arwan lwn. Sharifah Binti Lebar**, JH 43 (2) di mana Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan bahawa ;

“[14] Oleh kerana itu, kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf membuat perintah pengkomitan terhadap Perayu tanpa mendengar tunjuk sebab daripada pihak Perayu. Walau bagaimana sukar sekalipun untuk menghadirkan pihak Responden, ia mesti dibuat. Peruntukkan seksyen 121 (2) Akta 585 yang membolehkan perbicaraan tanpa kehadiran Defendan tidak boleh digunakan dalam kes pengkomitan kerana ia berbeza dengan kes-kes lain yang diboleh diputuskan melalui keterangan pihak Plaintiff. Berbeza dengan kes notis tunjuk sebab untuk pengkomitan di mana ia diputuskan setelah mendengar tunjuk sebab.

[15] Oleh yang demikian, keputusan Y.A Hakim Bicara yang membuat perintah pemenjaraan ke atas Perayu adalah tidak sah dari segi undang-undang dan mewajarkan ia dibatalkan dan pihak Perayu berhak kepada perbicaraan semula.”

[25] Oleh yang demikian, perintah pengkomitan terhadap Pemohon di dalam Kes Komital 1 ini adalah wajar dibatalkan dan Pemohon berhak untuk diberi peluang bagi menunjuk sebab kegagalan beliau untuk mematuhi penghakiman hadhanah bertarikh 4/3/2013 tersebut.

Kes Komital 2 - Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018

[26] Kes Komital 2 telah difailkan oleh Responden pada 14/5/2018 terhadap Pemohon atas isu yang sama iaitu cuai dan melanggar penghakiman hadhanah bertarikh 4/3/2013. Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan Perintah Notis Tunjuk Sebab bersama Notis Tunjuk Sebab Notis Tunjuk Sebab terhadap Responden pada 17/5/2018 dan dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan kepada Pemohon ketika beliau ditahan di Penjara Kajang pada 26/5/2018.

[27] Berdasarkan semakan yang dibuat terhadap Kes Komital 2 ini, kami dapati bahawa Borang MS 49 difailkan oleh Responden ketika membuat permohonan tersebut telah menyalahi peruntukan seksyen 187 (1) ETMMS 2003 iaitu tidak bertarikh, tidak ditandatangani oleh Pendaftar Mahkamah dan tidak mempunyai cop meterai Mahkamah. Manakala bagi Afidavit Sokongan Responden pula telah menyalahi peruntukan seksyen 113 (1) dan Borang MS 26 yang tidak dibuat dengan sumpah sebaliknya hanya diikrarkan sahaja.

[28] Walaupun terdapat kesilapan terhadap dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Responden tersebut, ia tidaklah memberi kesan kepada prosiding kes itu untuk dibatalkan kerana dokumen-dokumen tersebut boleh diperbaiki dan dipinda berdasarkan seksyen 80 (1) ETMMS 2003 iaitu;

“Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan Plaintiff meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya



sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya”

[29] Melalui permohonan semakan, Pemohon juga menyatakan bahawa Kes Komital 2 ini adalah adalah suatu kes berulang dan ‘*redundant*’ yang mengandungi semua isu serta permohonan yang sama dengan kes pengkomitan Permohonan No. 10100-034-0089-2014. Secara umumnya, penguatkuasaan penghakiman / perintah melalui prosiding pengkomitan di bawah seksyen 151 ETMMS 2003 boleh dilaksanakan secara berulang kali selagi mana penghakiman / perintah bagi kes induknya masih belum terlaksana sepenuhnya oleh mana-mana pihak yang terlibat.

[30] Memandangkan perintah pengkomitan terhadap Pemohon di dalam Kes Komital 1 dibatalkan dan ia diteruskan dengan prosiding tunjuk sebab oleh Pemohon, maka adalah tidak wajar kewujudan Kes Komital 2 dan perlu dibatalkan disebabkan prosiding Kes Komital 1 masih belum selesai prosidingnya, di samping Kes Komital 2 ini juga mengenai isu yang sama yang masih belum diputuskan secara muktamad di dalam Kes Komital 1.

[31] Oleh yang demikian, tindakan YA Hakim Bicara mengeluarkan arahan pada 4/6/2018 yang kemudiannya dijadikan perintah terhadap isu yang sama semasa prosiding Kes Komital 2 adalah suatu tindakan yang tidak wajar memandangkan prosiding Kes Komital 1 masih belum diselesaikan.

Kes Komital 3 - Kes Permohonan No. 10100-074-0418-2018

[32] Kes Komital 3 ini pula telah difailkan oleh Responden pada 21/6/2018 berikutan daripada kegagalan Pemohon mematuhi perintah yang dikeluarkan semasa prosiding Kes Komital 2 pada 4/6/2018.

[33] Memandangkan perintah bertarikh 4/6/2018 tersebut bukan suatu perintah yang sah setelah prosiding Kes Komital 2 dibatalkan, maka Kes Komital 3 ini tidak wajar diteruskan sebaliknya dibatalkan.

[34] Berdasarkan dapatan-dapatan yang kami perolehi terhadap prosiding ketiga-tiga kes komital tersebut, Kami berpuashati bahawa perintah pengkomitan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di dalam Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014 bertarikh 21/11/2014 dan prosiding kes Kes Komital 2 dan Kes Komital 3 adalah tidak sah dari segi undang-undang dan ia secara tidak langsung mewajarkan kami untuk campurtangan bagi mengenepikan keputusan tersebut dan membatalkan kedua-dua prosiding komital tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Permohonan Pemohon dan fail-fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

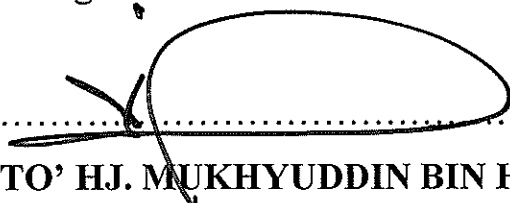
- [1] Permohonan Semakan adalah **DITERIMA**.

- [2] Perintah pengkomitan terhadap Pemohon di dalam Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014 bertarikh 21/11/2014 adalah **DIBATALKAN**.

- [3] Kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014 hendaklah diteruskan dengan prosiding tunjuk sebab oleh Pemohon sebelum keputusan akhir dibuat.

- [4] Kes Permohonan No. 10100-074-0329-2018 dan Kes Permohonan No. 10100-074-0418-2018 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 
.....
- 1. **Y.A.A DATO' HJ. MUKHYUDDIN BIN HJ. IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

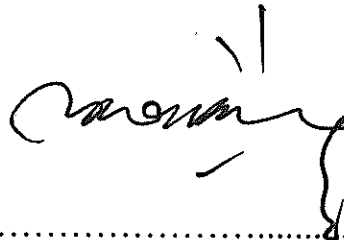
Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A TN. HJ. SAARANI BIN ISMAIL**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

